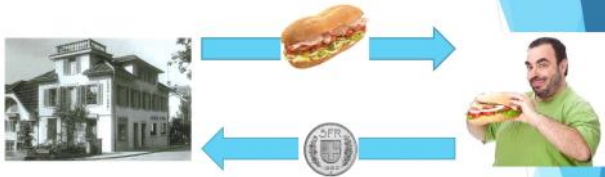
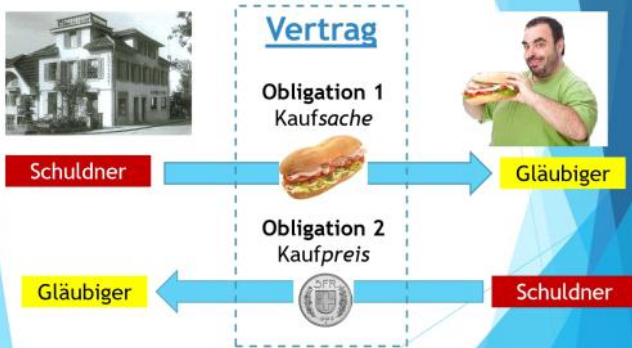


Kaufvertrag



- ▶ Verkäufer: Verpflichtung zur Übergabe der Sache
 - ▶ Der Verkäufer steht in der Schuld
- ▶ Käufer: Verpflichtung zur Bezahlung des Kaufpreises
 - ▶ Der Käufer steht in der Schuld



Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
 - ▶ ...die wesentlichen Rechtsnormen zu verbreiteten Vertragsarten anwenden.
 - ▶ ...die hauptsächlichen Konfliktzonen zwischen den Partnerinnen/Partnern der einzelnen Verträge ermitteln und die Folgen von Vertragsverletzungen beurteilen.
 - ▶ ...Fragen des Vertragsrechts mithilfe des Gesetzes und anhand eines geeigneten Falllöschemas selbstständig bearbeiten.

Arten von Kaufverträgen



Fahrniskauf: Allgemein

- ▶ Grundsätzlich Formfreiheit. Aus Beweisgründen eher schriftlich.
- ▶ Ort & Zeit der Erfüllung: Ohne vertragliche Vereinbarung ist die Warenlieferung SOFORT nach Abschluss des Vertrags fällig.
 - ▶ Grundsätzlich hat auch die Bezahlung unmittelbar bei Übergabe der Kaufsache zu erfolgen (ZUG-UM-ZUG): BARKAUF.
- ▶ KREDITKAUF: Abmachung, dass auf Rechnung geliefert und dem Käufer für die Bezahlung eine Frist eingeräumt wird.
- ▶ DISTANZKAUF (Ware wird versendet) -> Transport- und Verpackungskosten: Warenschulden sind Holschulden...
- ▶ ...daher sind die Kosten vom Käufer zu tragen. (Art. 189 Abs. 1 OR)
- ▶ ...wird Frankolieferung (frei Haus) verabredet, trägt der Verkäufer die Kosten. (Art. 189 Abs. 2 OR)



Eigentumsübertragung

Übergang des Eigentums mit:

- Der Sache
- Der Gewalt über die Sache
- -> Essen / Verschenken / Wegschmeissen



Art. 714 ZGB: Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.

Eigentumsübertragung erfolgt erst mit der Übertragung der tatsächlichen Gewalt über die gekaufte Sache

Ich muss erst im Besitz sein

Eigentumsübertragung

Eigentum	Besitz
Rechtliche (umfassende) Verfügungsgewalt über eine Sache; eine Sache verwenden dürfen Z. B. darf der Käufer die Kaufsache nach der Übergabe abändern, weiterverkaufen, verschenken, konsumieren oder zerstören, da er mit dem Kauf das Eigentumsrecht an der Sache erworben hat.	Tatsächliche (körperliche) Verfügungsgewalt über eine Sache; eine Sache gebrauchen dürfen Z. B. darf der Mieter die Mietsache nicht abändern, da er mit dem Mietvertrag nur den Besitz, aber nicht das Eigentum an der Mietsache erwirbt.

Eigentumsübertragung: Kreditkauf

- ▶ Grundsätzlich wird jeder Käufer als Besitzer der Kaufsache auch deren Eigentümer und als solcher in seinem Recht geschützt, selbst wenn er bei Kreditkäufen den Kaufpreis noch nicht bezahlt hat.
 - ▶ Art. 214 Abs. 3 OR: Ist der Kaufgegenstand vor der Zahlung in den Besitz des Käufers übergegangen, so kann der Verkäufer nur dann wegen Verzuges des Käufers von dem Verträge zurücktreten und die übergebene Sache zurückfordern, wenn er sich dieses Recht ausdrücklich vorbehalten hat.
- ▶ Beispiel: Der Sandwichfan kauft das Sandwich mit der Kreditkarte...
 - ▶ Die tatsächliche Bezahlung erfolgt verzögert...
 - ▶ ...Abwicklung über VISA...
- ▶ Der Sandwichfan wird mit Übergabe (**in diesem Moment**) des Sandwich auch Eigentümer des Sandwich...
 - ▶ ...obwohl er das Sandwich faktisch noch nicht bezahlt hat.



Nutzen und Gefahr 1

- ▶ Frage: Ab WANN trägt der Käufer -das Risiko- für die eingekaufte Ware?
- ▶ Beispiel: -Rich Guy kauft die Mona Lisa (hängt im Louvre). Kaufpreis USD 800 Mio - zahlbar in 30 Tagen. Er will das Bild einen Tag später abholen. Leider: In der Nacht nach dem Abschluss des Kaufvertrags wird der Louvre durch starke Regenfälle überflutet - Mona Lisa wird zerstört.-
- ▶ Frage: Wer trägt das Risiko für die Zerstörung von Mona Lisa?
 - ▶ Muss Rich Guy die USD 800 Mio bezahlen?
- ▶ Nachträgliche (unverschuldete) Unmöglichkeit!
 - ▶ Art. 119 Abs. 1 OR -> Die Forderung erlischt...
 - ▶ Aber: Art. 119 Abs. 3 OR -> Gefahr ist vorzeitig übergegangen!
- ▶ Antwort: **Art. 185 Abs. 1 OR** (Spezialware): -Nutzen und Gefahr gehen mit dem Vertragsabschluss auf den Käufer über.-
 - ▶ Folge: Rich Guy muss bezahlen!



Nutzen und Gefahr 2

- ▶ Beispiel: -Sandwichfan kauft das Sandwich bei Armin am Tresen mit Bargeld. Leider: Beim Hinauslaufen rutscht ihm das Sandwich aus den Händen und fällt zu Boden - der Konsum des Sandwich wird aus hygienischer Sicht bedenklich.-
- ▶ Frage: Wer trägt das Risiko für den entgangenen Konsum?
- ▶ Antwort: **Art. 185 Abs. 2 OR** -Ist die Sache nur der Gattung nach bestimmt, gehen Nutzen und Gefahr mit der Ausscheidung der Sache über.-
 - ▶ Armin ist aus dem Schneider, wenn das Sandwich übergeben wurde...
 - ▶ Sandwichfan trägt das Risiko - er muss sich ein neues Sandwich kaufen.



- Frage: Wer trägt das Risiko für den entgangenen Konsum?
- Antwort: **Art. 185 Abs. 2 OR**: -Ist die Sache nur der Gattung nach bestimmt, gehen Nutzen und Gefahr mit der Ausscheldung der Sache über.-
 - Armin ist aus dem Schneider, wenn das Sandwich übergeben wurde...
 - Sandwichfan trägt das Risiko - er muss sich ein neues Sandwich kaufen.
- Was ist, wenn sich Sandwichfan das Sandwich liefern lässt und das Sandwich dem Kurier aus den Händen rutscht (und ungenießbar wird)?
 - Wer trägt jetzt das Risiko?
- Antwort: **Art. 185 Abs. 2 OR**: -Ist die Sache nur der Gattung nach bestimmt, gehen Nutzen und Gefahr mit der Absage zur Versendung der Sache über.-
 - Armin ist aus dem Schneider, wenn das Sandwich an den Kurier übergeben wurde...
 - ...Sandwichfan hat (möglicherweise) Schadenersatzansprüche gegenüber Kurier.



Übergang von Nutzen und Gefahr



Vertragsverletzung durch VERKÄUFER

- Lieferverzug:** Die Leistung wird nicht (oder nicht rechtzeitig) geliefert.
 - Mahn- & Verfalltagsgeschäft: Die nachträgliche Leistung ist für den Käufer sinnvoll (zumutbar).
 - Fixgeschäft: Die nachträgliche Leistung ist für den Käufer nutzlos (nicht zumutbar).
 - Nachträgliche Unmöglichkeit: Kann überhaupt nachträglich geliefert werden (egal ob sinnvoll oder nicht)? Art. 119 Abs. 1 OR: *Forderung erlischt.*
 - Privater oder kaufmännischer Verkehr?
- Schlechterfüllung:** Die Leistung wird nicht gehörig erbracht.
 - Prüfpflicht: Die Ware muss durch den Käufer sofort überprüft werden.
 - Ist eine nachträgliche Nachbesserung möglich bzw. sinnvoll?
 - Wandlung / Minderung / Ersatz + Schadenersatz
 - Privater oder kaufmännischer Verkehr?



Auftrag: Einzelarbeit, 30min

- Lesen Sie die Seiten 173 (5.1.4) bis 178 (5.1.4.2) im Lehrmittel Recht.

Beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

- Welche beiden Arten der Vertragsverletzung gibt es grundsätzlich?
Nichterfüllung, Schlechterfüllung
- Weshalb gilt bei Spezieskauf die unverschuldete Unmöglichkeit nicht?
Wenn Gefahr vor Erfüllung auf Käufer übergeht
- Was ist der Unterschied bei der Bestimmung von Mahngeschäft und Verfalltagsgeschäft?
Bei Mahngeschäften gibt es kein fixes Datum
- In welchem Fall gelten die Verzugsregeln des kaufmännischen Verkehrs?

Kaufmännischer Handel: Unternehmen kauft von anderem Unternehmen für Weiterverkauf

Lieferverzug: Mannkauf

- Beispiel: Lieferung des bestellten Gartentisches *erfolgt im Mai*.
- Erfüllungstermin: Nicht genau bestimmt. *Ende Mai ist der Tisch nicht da...*
- Der Verkäufer MUSS mit einer **MAHNUNG** in **VERZUG** gesetzt werden.
 - Art. 102 Abs. 1 OR: Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
- NACHTRÄGLICHE ERFÜLLUNG** ist sinnvoll: Es muss dem Verkäufer eine **NACHFRIST** eingeräumt werden.
 - Art. 107 Abs. 1 OR: Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
- Falls Lieferung auch in Nachfrist ausbleibt: **WAHLRECHT**
 - (Art. 107 Abs. 2 OR)



Art. 107 Abs. 2 OR

Beharren auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Verspätung)

Verzicht auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Nichterfüllung)

Rücktritt vom Vertrag + Auslagenersatz

Nutzt der Käufer sein Wahlrecht nicht (Schweigen): Er beharrt auf Lieferung (ohne Schadenersatz)

Vivi SS schicken

Lieferverzug: Verfalltagsgeschäft

- Beispiel: Lieferung des bestellten Gartentisches *erfolgt bis zum 31.05.2018*.
- Erfüllungstermin: Genau bestimmt. Am 31.05.2018 ist der Tisch nicht da...
- Unterschied zu Mahnkauf: Der Verkäufer gerät **AUTOMATISCH IN VERZUG**.
 - Art. 102 Abs. 2 OR: Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug.
- Nachfrist setzen (WEIL NACHTRÄGLICHE LIEFERUNG NÜTZLICH) und Wahlrecht melden.

Nutzt der Käufer sein Wahlrecht nicht (Schweigen): Er beharrt auf Lieferung (ohne Schadenersatz)



Art. 107 Abs. 2 OR

Beharren auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Verspätung)

Verzicht auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Nichterfüllung)

Rücktritt vom Vertrag + Auslagenersatz (Art. 109 OR)

Lieferverzug: Fixkauf

- Beispiel: Lieferung von 5 Feuerlöschern für das grosse Quartierfest vom 31.05.2018.
- Erfüllungstermin: Genau bestimmt. Am 31.05.2018 sind die Feuerlöscher nicht da...
- Wie beim Verfalltagsgeschäft: Der Verkäufer gerät **AUTOMATISCH IN VERZUG**.
- NACHTRÄGLICHE LIEFERUNG NICHT ZUMUTBAR.
- Es ist **KEINE NACHFRIST** zu setzen, Art. 108 OR. Und dann: Wahlrecht mitteilen.



Art. 107 Abs. 2 OR

Beharren auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Verspätung)

Verzicht auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Nichterfüllung)

Rücktritt vom Vertrag + Auslagenersatz

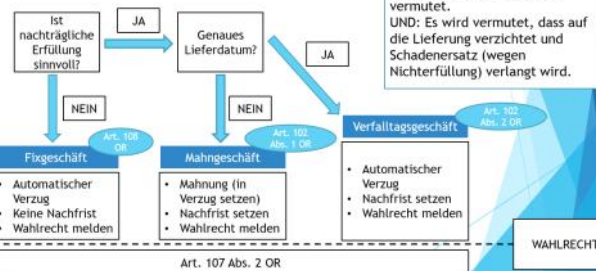
→ fällt weg, weil man braucht's nicht mehr.

Art. 190 OR: Falls Fixkauf im kaufmännischen Verkehr (z.B. Weiterverkauf)

Schweigen bedeutet: Verzicht auf Lieferung + Schadenersatz (wegen Nichterfüllung)

Nutzt der Käufer sein Wahlrecht nicht: Beharren auf Lieferung (ohne Schadenersatz)

Welches Geschäft?

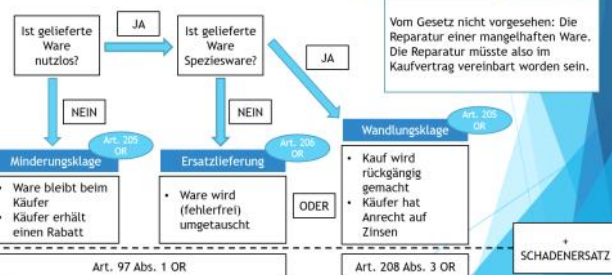


Schlechterfüllung

- Sache wird rechtzeitig, aber mangelhaft geliefert.
- Haftung des Verkäufers über *sozialgesetzliche* (Garantie):
 - Art. 210 Abs. 1 OR: Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
- Daraus resultiert eine *Prüfpflicht* (Art. 201 OR) beim Käufer der Sache:



Wahlrecht bei Schlechterfüllung



Verjährungsfristen



Haftungsausschluss: Vertraglich vereinbarte Bedingungen, unter denen der Verkäufer nicht rechtlich verpflichtet werden kann, Forderungen des Käufers nachzukommen.

Neue Sachen: Zwingend mindestens 2 Jahre –Garantie–

Gebrauchte Sachen: Zwingend mindestens 1 Jahr –Garantie–

Aber: Haftungsausschluss möglich!



Es gibt keine zwingenden Mindestfristen!

Und: Haftungsausschluss möglich!



Vertragsverletzung durch KÄUFER

- Annahmeverzug** (Art. 211 & 91 OR): Die Annahme der Ware wird verweigert.
 - Der Verkäufer kann die Ware hinterlegen. Z.B. in einem Lagerhaus.
 - Auf Kosten des Käufers (der Käufer schuldet zusätzlich die Lagerhausmiete)...
 - ...auf Risiko (Gefahr) des Käufers: Das Lagerhaus brennt ab...
 - Auch: Selbsthilfeverkauf (**auf richterliche Verfügung, Art. 93 OR**).
- Zahlungsverzug**: Die vereinbarte Zahlung wird nicht erbracht.
 - Barkauf (Art. 214 OR): Der Verkäufer kann sofort vom Vertrag zurücktreten.
 - Kreditkauf (Art. 102 Abs. 1 OR): Mahnung und Zahlungsfrist setzen.
 - Ab Mahnung kann Verzugszins verlangt werden (5% p.a., Art. 104 Abs. 1 OR).
 - Bei Fix- oder Verfalltagsgeschäft: Verzugszinsen bereits ab Verfalltag.
 - Wichtig: Rücktritt vom Vertrag (ohne Abmachung) nicht möglich!

Vertragsverletzungen

Durch den Käufer

Durch den Verkäufer

Annahmeverzug
(OR 91 et 211)

Zahlungsverzug
(OR 102 ff.)

Lieferverzug
(OR 107)

Lieferung mangelhafter Ware
(OR 157 ff.)

- Hinterlegung OR 92
- Verkauf OR 93

- Mahnung OR 102
- Verzugszins OR 104

Wahlrecht (OR 205 ff.):
Wandelung oder
Minderung. Zusätzlich
bei Gattungsware:
Ersatz (OR 206)



Geschäftszeit
Fleisch (OR 108 Ziff. 2 et. 3)
Nach Ablauf des fest. Liefertermins
ist eine nachträgliche Lieferung für
den Käufer nutzlos (Bsp.: Brauereis
für ein Fest, Hochzeitsbankett, etc.)
Mahnkauf (OR 102 Abs. 1)
Ohne exakten Liefertermin und mit
Mahnpflicht des Käufers (Bsp.:
Lieferung in einer Woche)

Wann gerät man in Verzug?
Automatisch mit Ablauf des
Liefertermins (OR 102 Abs. 2)
Mit Ablauf der vom Käufer
mitzuteilende Mahnung gesetzten
Rechnung (OR 102 Abs. 1)

Folgen des Verzugs
- Vertragsrücktritt (OR 107 I)
- Ersatzlieferung (OR 107 II)
- Schadensersatz (OR 103)
- Verzugszinsen bei
Gekäuferten (OR 104)

Auftrag: Einzelarbeit, 30min

Lesen Sie die Seiten 173 (5.1.4) bis 178 (5.1.4.2) im Lehrmittel Recht.

Beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

- Welche beiden Arten der Vertragsverletzung gibt es grundsätzlich?
- Weshalb gilt bei Speziaukauf die unverschuldete Unmöglichkeit nicht?
- Was ist der Unterschied bei der Bestimmung von Mahngeschäft und Verfalltagsgeschäft?
- In welchem Fall gelten die Verzugsregeln des kaufmännischen Verkehrs?

Grundstückkauf

- Ist eine unbewegliche Sache Kaufgegenstand, spricht man von einem Grundstück oder Liegenschaftsverkauf. Als Grundstücke (Immobilien) gelten u.a. unbebautes Land, Wald, Gebäude oder Eigentumswohnungen.
- Art. 216 Abs. 1 OR:** Kaufvertrag benötigt die öffentliche Beurkundung.
- Art. 656 ZGB:** Eigentümer des Grundstücks wird der Käufer erst mit dem Eintrag des Eigentumsübergangs im amtlichen Grundbuch.
- Der Verkäufer unterliegt während 5 Jahren der Sachgewährungspflicht (Garantie).

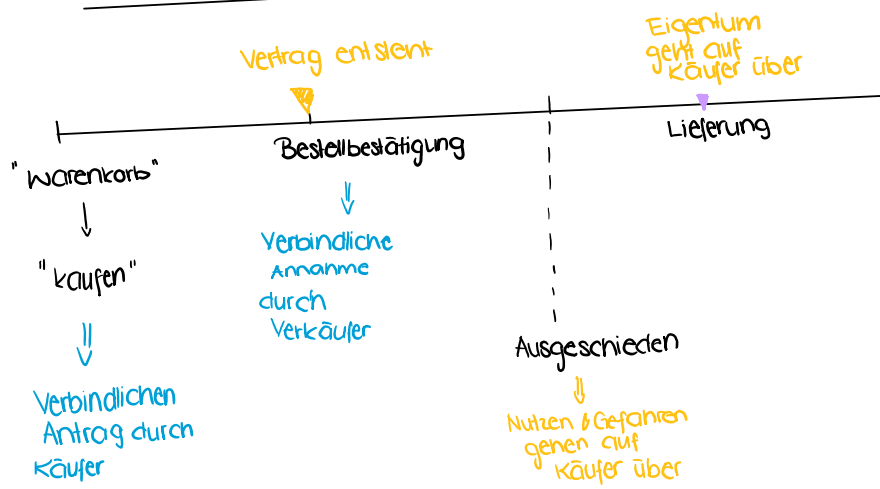
Grundstückkauf (im Unterschied zu Fahrniskauf) hat immer **formale Bedingungen** (öffentliche Beurkundung und Grundbucheintrag)!
Das Eigentum wird erst mit der Erfüllung dieser formalen Bedingungen übertragen!

Repetition

Mittwoch, 10. April 2024

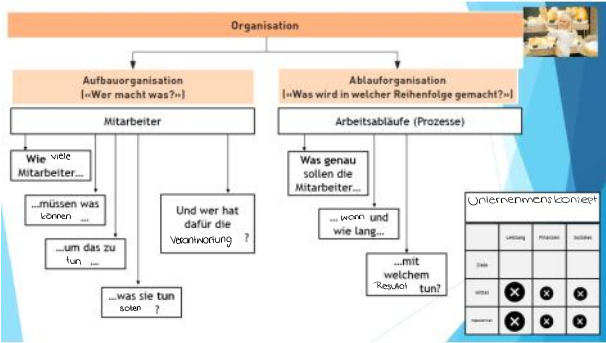
14:26

Online - Kauf





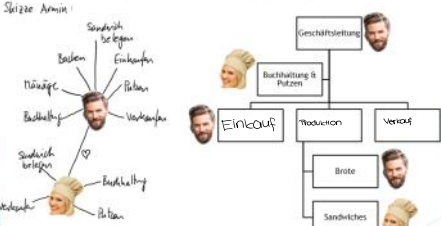
Organisation



Lernziele

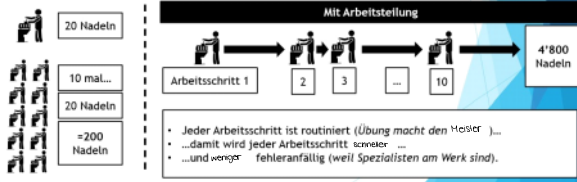
- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...den Zweck der Aufbauorganisation beschreiben und Organigramme für konkrete Organisationen erstellen.
- ...die Ziele der Ablauforganisation unterscheiden und Zielkonflikte beschreiben.

Aufbauorganisation: Organigramm



Wieso ist Arbeitsteilung sinnvoll?

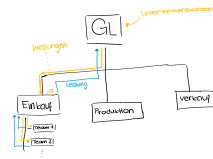
- »Die Stecknadelherstellung zerfällt in eine Reihe getrennter Arbeitsgänge, die zumeist zur gleichen **Werkzeuge** geführt haben. Der eine Arbeiter zieht den Draht, der andere streckt ihn, ein dritter schneidet ihn...»
- »Ein Arbeiter, der alle Arbeitsgänge allein ausführt, kann 20 Stecknadeln pro Tag herstellen. Wird die Arbeit jedoch auf zehn Teilaufgaben zerlegt, können zehn spezialisierte Arbeiter 4'800 Nadeln pro Tag.«



Aufbauorganisation: A-K-V

- Es geht immer um **zwei Fragen**.

- Verantwortungsbereich (Funktion):** »Was muss ich tun können, um die Aufgaben zu erfüllen?«
- Linie (Führung):** »Wer überprüft, ob ich die Aufgabe erfüllt habe?«



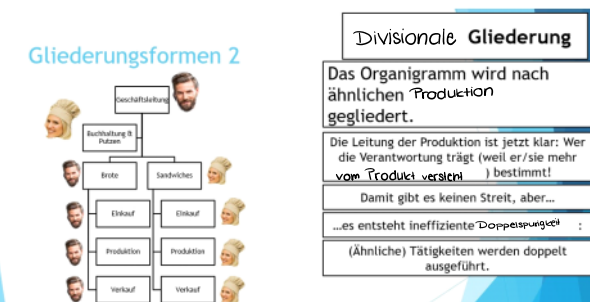
Übung: Partnerarbeit, 25min.

- Lesen Sie die Seiten 76 bis 80 (ohne 3.1.2) im Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:
- Weshalb ist es für Unternehmen sinnvoll, Aufgaben (Arbeitsschritte) zu gliedern?
effizienter, schneller → Produktionsgewinn
- Was genau ist eine Stelle in der Organisation des Unternehmens?
Vorgesetzte und Untergeordnete: kleine organisatorische Einheit
- Was genau ist die Linie (Leitungsstelle, Instanz) in einem Unternehmen?
erteilt Weisungen an Untergeordnete
- Wodurch unterscheiden sich Stelle und Linie (Instanz) grundsätzlich?
In Ausführung und Vorgabe | Weisungsbefugnisse
- Wofür steht »PEAK«? Was sagt das »Kongruenzprinzip« grundsätzlich? → **Person im Buch (es gibt für alle Stellen) Verantwortung, Entscheidung, Anordnung** → **AKV** - Grundlegendes Prinzip das sicherstellt Verantwortlichkeit haben Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
- Welche Kompetenz hat eine Stabstelle in der Regel nicht?
keine Weisungsbefugnisse
- Wodurch unterscheidet sich die Stellenbeschreibung vom Stelleninserat?
Stelleninserat: für eine bestimmte Stelle eine geeignete Person finden
Stellenbeschreibung: Beschreibt die Arbeit einer Stelle

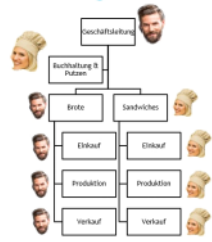
Gliederungsformen 1



Gliederungsformen 2



Gliederungsformen 2



Divisionale Gliederung

Das Organigramm wird nach ähnlichen Produktion gegliedert.

Die Leitung der Produktion ist jetzt klar: Wer die Verantwortung trägt (weil er/sie mehr vom Produkt versteht) bestimmt!

Damit gibt es keinen Streit, aber...

...es entsteht ineffiziente Doppelspurigkeit:

(Ähnliche) Tätigkeiten werden doppelt ausgeführt.

Übung: Partnerarbeit, 20min.

- Bearbeiten Sie die Kontrollfragen K 3.1 - K 3.4 (Seite 80) und überprüfen Sie sich selber (Seite 99).
- Lesen Sie die Seiten 80 bis 82 im Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen zum Organigramm auf Seite 81:
 - Angenommen das Unternehmen produziert und vertreibt weltweit dasselbe Produkt: Weshalb ist die Organisation nicht effizient (d.h. es entstehen mehr Kosten als nötig)? Wieso macht man das trotzdem so?

Probleme: Kundenanfragen -> Unklarheiten, wer was macht (Werden)
 - Jede Stelle hat einen Leiter, wie gross ist die Kontrollspanne der Generaldirektion? Wem ist die Leiterin «Material/Anlagen» unterstellt?

5, Material/Anlagen ist Zentralverwaltung
 - Der Leiter «Europa» schreibt dem Leiter «Vertrieb USA» per Email, dieser sollte die Ausgaben für Marketing auf Social Media erhöhen. Was jetzt?

Keinen Effekt: Vertrieb USA empfängt nur Weisungen von USA

Übung: Einzelarbeit, 5min

- Wie gross ist die Kontrollspanne von A?

nur über M ✓
- Wie gross ist die Kontrollspanne von C?

über C1 - C3 ✓
- Handelt es sich hier eher um eine Breiten- oder Tiefengliederung?

Tiefengliederung ✓
- Wenn Abteilung A für Sportwagen, die Abteilung B für Familienfahrzeuge und C für Motorräder steht, handelt es sich um eine funktionale oder divisionale (Sparten-) Gliederung?

Divisionale Gliederung nach Produkten



Übung: Einzelarbeit, 5min

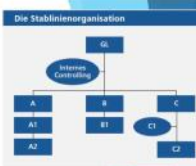
- Wie gross ist die Kontrollspanne der Geschäftsleitung (GL)?

über A, B, C und internes Controlling (4)
- Wie gross ist die Kontrollspanne von C?

C1 und C2
- Von welcher Stelle empfängt A2 Weisungen?

A1
- Wenn die Abteilung A für «Verkauf Kanton Aargau», Abteilung B für «Verkauf Kanton Bern» und C für «Verkauf Chile» steht, welche Funktion könnte C1 haben?

Legal, Rechtsabteilung (Experten für chinesisches Recht)



Breite vs. Tiefe: Kontrolle vs. Know-How



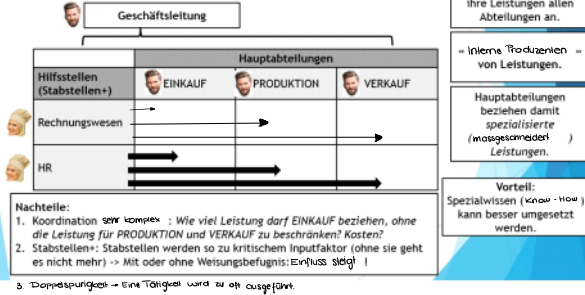
- Vorteile:**
- kurze Kommunikationswege
 - Übersicht
 - einfache Kontrolle
- Nachteile:**
- keine Auswegsmöglichkeiten
 - Heads down - Verantwortung



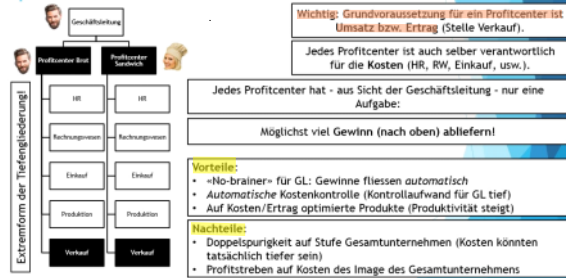
- Vorteile:**
- mehr Autonomie/Entscheidungen
 - viele Quellen für Know-How
 - Spezialisierung
- Nachteile:**
- lange Kommunikationswege
 - keine Verantwortungsfrage

Vorteile: - viele Kommunikationswege - Übersicht - einfache Kontrolle	Vorteile: - mehr Autonomie/Entscheidungen - viele Quellen für Synergieeffekte - Spezialisierung
Nachteile: - keine Abgrenzung - keine klaren Verantwortlichkeiten - Gefahr der Informationsflut	Nachteile: - lange Kommunikationswege - lange Entscheidungswege - Kontrolle von & zwischen (Hoch und kleine Vorgesetzte in einem Reich)

Spezialfall: Matrixorganisation

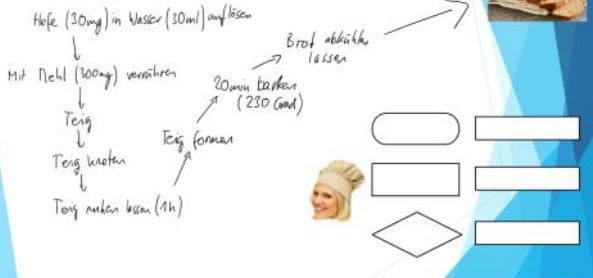


Spezialfall: Profitcenter



Bis hier hin kommt an Prüfung

Brot backen?



Übung: Partnerarbeit, 10min

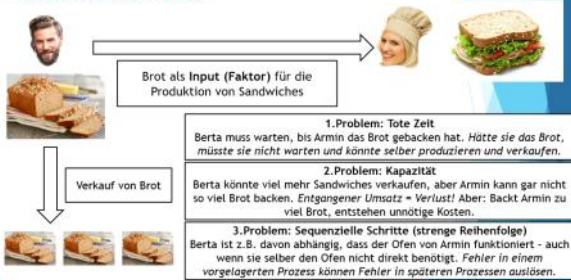
- ▶ Betrachten Sie zur Inspiration den Workflow auf Seite 86 im Lehrmittel.
- ▶ Erstellen Sie einen Workflow für die Herstellung von Dinkelbrot (mit Dinkelmehl) in Toastform!
 - ▶ Es könnte auch Weissbrot (mit Weissmehl) in Baguette-Form hergestellt werden, wird es für Ihren Workflow aber nicht...

Prozesse...

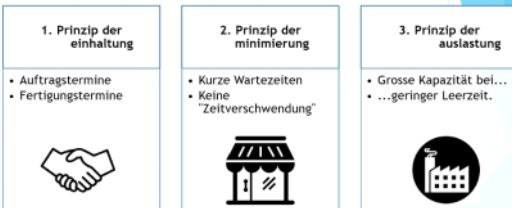
- ...sind « ».
- ...haben oft Momente:
 - Tote Zeit (bestimmte Schritte verzögern den Prozess)
 - Kapazitätsgrenzen (etwa in räumlicher Hinsicht)
 - Zwang zum sequenziellen Vorgehen (aufeinander aufbauende Schritte)
- ...laufen am besten, wenn die einzelnen Schritte...
- ... , präzise und...
- ...eingeschliffen () sind: Arbeitsteilung & Spezialisierung



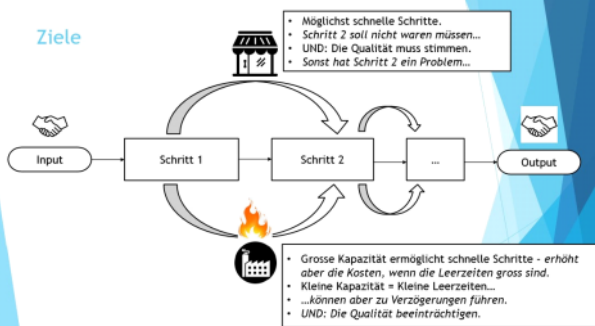
Kritische Momente



Ziele der Ablauforganisation



Ziele



Zielkonflikte

- ▶ **1. Prinzip vs. 2. Prinzip:** Kunden wollen die Ware so schnell wie möglich - das erfordert aber meist ein Warenlager: Das „Rumliegen“ kann die Qualität der Ware (Brot) beeinträchtigen.
- ▶ **1. Prinzip vs. 3. Prinzip:** Kunden wollen die Ware so günstig wie möglich - das erfordert aber eine effiziente Produktion (grosse Kapazitäten). Grosse Kapazitäten lohnen sich aber nur dann, wenn grosse Umsätze erzielt werden. Ausschuss erzeugt Kosten, was wiederum die Ware verteuert.
- ▶ **2. Prinzip vs. 3. Prinzip:** Bsp. ÖV: Niemand will auf den Bus warten und jeder beklagt sich, wenn der Bus zu voll ist, oder wenn die Preise steigen. Grosse Kapazitäten erzeugen hohe Fixkosten. Andererseits kann eine zu hohe Auslastung (wenn die Kapazitäten zu tief sind) die Qualität des Produkts beeinträchtigen.



Das praktische Ziel der Ablauforganisation besteht darin, die zwischen dem zweiten und dritten Prinzip zu finden: **Die** des **Materials und die Leerzeiten von Maschinen und Menschen gleichzeitig zu minimieren.**